

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3015/2533

พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี	โจทก์
นายสมนึก แก้วยวน กับพวก	จำเลย
นายสมนึก แก้วยวน ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
นายสีทน แก้วยวน ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
นายทวี มังคะลา ที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง
นายโสดสี ตามคำฟ้องใช้ว่า นายโสดหรือ โสดศรี ทิพรส	

ผู้ยื่นคำร้อง
ผู้

ที่ 4 จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาเห็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุกคนละ 2 ปี จำเลยที่ 3 ที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสี่ จำคุกคนละ 3 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยทั้งสี่จะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 98,97)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 100,000 บาท (อันดับ 3,74)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>